

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960

Tempo do Crime (art. 4º do CP)

Quando considera-se ocorrido um crime?

No momento da ação, ou seja, quando alguém “dá um tiro para matar”?

No momento do resultado, ou seja, quando a vítima “morre”?

O artigo 4º do Código Penal responde isso:

Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

No Brasil, portanto, **quanto ao tempo do crime, aplica-se da TEORIA DA ATIVIDADE** (ou teoria da ação), ou seja, considera-se ocorrido no momento da ação ou da omissão. Ilustrando, o tempo do crime seria quando alguém “dá um tiro para matar”.

Assim, **aplica-se a lei vigente no momento da ação ou da omissão.**

Isso é muito importante.

Vamos fazer um mera suposição exemplificativa.

No dia 1º, a lei punia o homicídio com 10 anos, momento em que José “dá um tiro para matar” Carlos. Carlos vai para o hospital e só morre no dia 15, quando a lei já havia mudado para punir o homicídio com 20 anos.

*José vai responder por qual pena: 10 anos (lei do dia do “tiro”, do dia da ação) ou 20 anos (lei do dia da morte de Carlos, do dia do resultado, do dia da consumação). Isso mesmo: **considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.** Portanto, aplica-se a pena de 10 anos, a lei do dia da atividade, a lei do dia da ação, a lei do dia em que José atirou para matar.*

Quer outro exemplo da importância do TEMPO DO CRIME?

Vamos lá.

Ricardo, 17 anos e 11 meses de vida, dispara dois tiros para matar Márcio. Márcio é internado e morre depois de 3 meses em razão dos tiros. Ricardo será considerado imputável ou inimputável? É considerado menor de idade (pois quando atirou tinha 17 anos e 11 meses) ou maior de idade (pois quando sua vítima morreu, Ricardo já tinha 18 anos)?

Será considerado menor de idade, e portanto, inimputável. O crime considera-se praticado no momento da ação (momento do tiro), momento que era menor de 18 anos, e portanto, sujeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e não ao Código Penal.

Esses exemplos podem cair na sua prova. Fique atento!!!.

Pronto, você já entende quando é considerado o TEMPO DO CRIME e sua IMPORTÂNCIA.

Agora vamos para uma QUESTÃO ESPECIAL. Uma QUESTÃO que SEMPRE CAI EM PROVAS: **o TEMPO DO CRIME e a LEI APLICÁVEL no caso de crimes continuados ou permanentes.**

Crime permanente: “é aquele cuja consumação se prolonga, perpetua-se no tempo” (Rogério Greco *in* Curso de Direito Penal, vol. I, 13ed, p. 247)

Crime continuado:

“ CP. Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços”.

Vamos ilustrar o diz a lei:

“DIA 1”: José foi sequestrado por Mario, a lei vigente previa pena de 5 anos.

“DIA 2”: O sequestro continua, mas a lei aumenta a pena para 10 anos.

“DIA 3”: José é liberado. **Mario terá pena de 5 ou 10 anos?**

DEZ (10) anos e quem responde isso foi o **Supremo Tribunal Federal em sua Súmula 711**:

“ A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência ”.

O sequestro é um claro crime permanente. Grosso modo, é como se Mario, a cada dia do sequestro, praticasse uma nova conduta. Todo dia do sequestro Mario pratica a ação criminosa. Assim, não se aplica a lei mais benéfica, **e sim a lei vigente no dia da libertação.**

Quer um exemplo com crime continuado? Vamos lá.

Antônio resolve furtar um computador de seu trabalho. Ao invés de subtraí-lo de uma vez, faz isso de forma “parcelada”. Um dia leva a “memória”. No outro a “placa de vídeo”. Etc. No último dia, termina o furto levando a “placa-mãe”. É um exemplo de crime continuado. Vale a mesma ideia:

- “DIA 1”: Antônio furta a “memória”, dia em que o furto tinha pena prevista de 4 anos.
- “DIA 2”: Antônio furta a “placa de vídeo”, e a lei aumenta a pena do furto para 8 anos.
- “ÚLTIMO DIA”: Antônio finaliza o furto do computador levando a “placa-mãe”.

Antônio responderá por 4 anos ou 8 anos?

Isso mesmo. **8 anos.** Pois a **lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade.** Grosso modo, Antônio, a cada dia do crime continuado, pratica uma “nova” a ação criminosa.

PRONTO!!

Você está preparado para responder a QUESTÃO CLÁSSICA da **Súmula 711 do STF**.

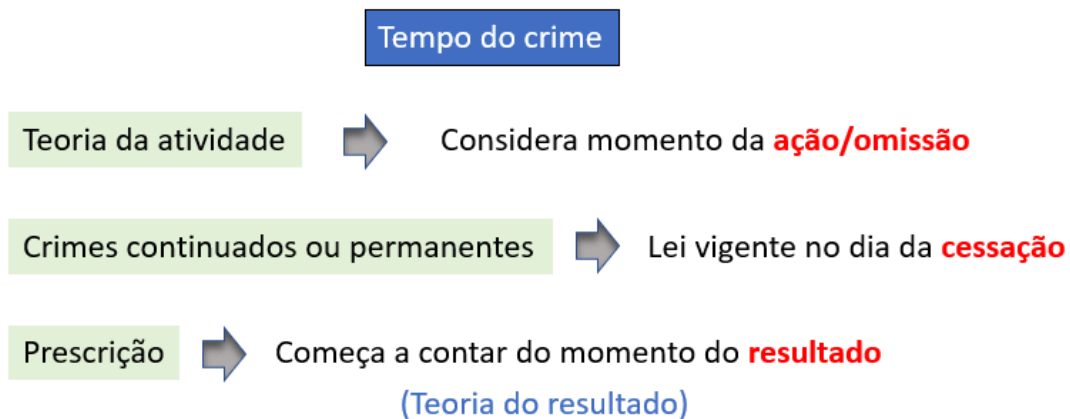
Para finalizar vou passar uma **EXCEÇÃO** que poucos sabem. A típica informação que faz você acertar questões que todos erram.

Quando começa a correr a prescrição de um crime? Do momento da ação ou omissão? Ou do momento do resultado?

A prescrição começa a correr DO MOMENTO DO RESULTADO. Sim, é uma EXCEÇÃO prevista no Código Penal:

**Art. 111 - A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, começa a correr:
I - do dia em que o crime se consumou;**

Assim, APENAS, repito, APENAS para fins início de contagem de prescrição, aplica-se a TEORIA DO RESULTADO. Em outras palavras, a prescrição só começa a correr a partir do dia da consumação, do dia do resultado (*e não da ação ou omissão*).



Pessoal.

É isso que você precisa saber.

Faça exercício. A repetição leva a perfeição.

Saudações.

PROFESSOR RAFAEL ALBINO

Essa PALAVRA vale mais que sua aprovação:

“Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus.” Romanos 3:23

“Arrependam-se, pois, e voltem-se para Deus, para que os seus pecados sejam cancelados” Atos 3:19

“Porque Deus tanto amou o mundo que deu o seu Filho Unigênito, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna”. João 3:16

“Se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo.” Romanos 10:9

Resumo

TEMPO DO CRIME

- Quando considera-se ocorrido um crime?

Código Penal

Art. 4º - Considera-se praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o momento do resultado.

- **TEORIA DA ATIVIDADE** (ou teoria da ação).
- **Aplica-se a lei vigente no momento da ação ou da omissão.**
- Exemplo 1
 - *DIA 01: José atira para matar Carlos, no dia a lei punia o homicídio com 10 anos.*
 - *DIA 15: Carlos morre no hospital em razão dos tiros, mas a lei tinha mudado para punir o homicídio com 20 anos.*
 - *José vai responder pela pena de 10 anos (lei do dia do “tiro”, do dia da ação), pois se considera praticado o crime no momento da ação ou omissão, ainda que outro seja o*

momento do resultado.

- Exemplo 2
 - *Ricardo, 17 anos e 11 meses de vida, dispara dois tiros para matar Márcio.*
 - *Márcio é internado e morre depois de 3 meses em razão dos tiros.*
 - *Ricardo será considerado inimputável. Será considerado menor de idade (pois quando atirou tinha 17 anos e 11 meses). O crime considera-se praticado no momento da ação (momento do tiro), momento que era menor de 18 anos, e portanto, sujeito ao Estatuto da Criança e do Adolescente, e não ao Código Penal.*
- **QUESTÃO ESPECIAL:** TEMPO DO CRIME e a LEI APLICÁVEL no caso de crimes CONTINUADOS ou PERMANENTES.

Súmula 711 do STF: “*A lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado ou ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade ou da permanência*”.

- Crime permanente: “*é aquele cuja consumação se prolonga, perpetua-se no tempo*” (Rogério Greco in Curso de Direito Penal, vol. I, 13ed, p. 247)

“DIA 1”: José foi sequestrado por Mario, a lei vigente previa pena de 5 anos.

“DIA 2”: O sequestro continua, mas a lei aumenta a pena para 10 anos.

“DIA 3”: José é liberado.

Mario terá pena de 5 ou 10 anos? DEZ (10) anos, pois a lei penal mais grave aplica-se ao crime permanente, se a sua vigência é anterior à cessação da permanência.

- Crime continuado: “*CP. Art. 71 - Quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços*”.
- “DIA 1”: Antônio furta a “memória”, dia em que o furto tinha pena prevista de 4 anos.
- “DIA 2”: Antônio furta a “placa de vídeo”, e a lei aumenta a pena do furto para 8 anos.
- “ÚLTIMO DIA”: Antônio finaliza o furto do computador levando a “placa-mãe”.

Antônio responderá por 4 anos ou 8 anos? Isso mesmo. 8 anos. Pois a **lei penal mais grave aplica-se ao crime continuado, se a sua vigência é anterior à cessação da continuidade.**

- **EXCEÇÃO: A prescrição começa a correr DO MOMENTO DO RESULTADO.** Para fins início de contagem de prescrição, aplica-se a TEORIA DO RESULTADO. Em outras palavras, a prescrição só começa a correr a partir do dia da consumação, do dia do resultado (*e não da ação ou omissão*).

Saudações.

Professor Rafael Albino.

Proibida a reprodução e comercialização sem autorização

Usuário: Julio Cesar Justini dornellas, julio.justini@gmail.com, CPF: 05536778960
